EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ERNANI GUETTEN DE ALMEIDA, DIGNÍSSIMO RELATOR DA APELAÇÃO CRIMINAL N. 5000933-70.2023.8.24.0022

Autos n. 5000933-70.2023.8.24.0022

MÁRCIO KLAUS MORAIS, já qualificado nos autos da apelação criminal n. 5000933-70.2023.8.24.0022, em que é recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA, vem, respeitosamente, à elevada presença de Vossa Excelência, por seu advogado abaixo signatário, opor, a tempo e modo, ***EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com pedido de concessão de efeitos infringentes e para fins de prequestionamento***, em relação ao acórdão do evento 22, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I – SÍNTESE DO ARESTO EMBARGADO

1. Ao julgar o recurso do recorrente, o acórdão ora embargado negou provimento à apelação interposta, afastando a preliminar de falta de fundamentação da sentença recorrida e, quanto ao mérito, iniciou argumentando que seria inviável o pleito absolutório em relação ao delito insculpido no art. 16, §1º, IV, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), pois o ora recorrente estaria portando revolver e 6 munições de calibre 38, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

2. Em seguida, o *decisum* discorreu sobre outros fatos que, no seu entender, constituiriam crimes de desobediência, por duas vezes, e o crime de trânsito de direção perigosa. Ao prosseguir, o aresto embargado utilizou trechos da sentença recorrida como razões de decidir, que dizem respeito às provas que confirmariam a autoria e materialidade dos delitos pelos quais o embargante foi condenado.

3. Após essa transcrição, o acórdão objeto de complementação afirmou que havia prova segura da materialidade e autoria dos delitos e, com relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, a autoria seria constatada pelos "*depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Patrick e Gabriel, que*

relataram a fuga do apelante após ordem de parada, a indicação de populares sobre o descarte da arma e a localização do armamento no ponto indicado. Ambos confirmaram que o apelante reconheceu ser proprietário da arma. Além disso, há confissão extrajudicial do apelante, admitindo portar a arma por alegadas ameaças" (evento 22, p. 5).

4. Essa foi a mesma conclusão em relação aos crimes de desobediência e de direção perigosa (evento 22, p. 5/6), tendo o acórdão embargado concluído, por fim, que "*a prova em relação a todos os delitos é suficiente, harmônica e coerente, e foi corroborada por elementos materiais e confissão extrajudicial do apelante, ainda que tenha sido parcial e retratada em juízo*", e que não haveria "*dúvida razoável a justificar absolvição*" (evento 22, p. 6).

5. Ocorre, no entanto, que esse *decisum* padece de vícios que exigem o devido esclarecimento, sobretudo quanto ao enfrentamento das teses defensivas delineadas nas razões de apelação, o que autoriza o manejo e acolhimento destes aclaratórios, como se verá abaixo.

II – VÍCIOS QUANTO À FALTA DE PROVAS DE AUTORIA NO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO

6. Excelência, nos tópicos "IV" e "V" das razões recursais, o ora recorrente apontou a impossibilidade de condenação em razão da absoluta falta de provas, em especial, quanto à autoria delitiva em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, além da falta de comprovação da materialidade dos crimes narrados na peça acusatória.

7. Contudo, o aresto embargado, em clara **omissão**, não enfrentou essas teses recursais e manteve a condenação, alicerçando-se somente na fundamentação da sentença apelada, vale frisar, sem contrapor as teses jurídicas da apelação.

8. Ora, o embargante expôs que as testemunhas ouvidas se contradizem em diversos momentos, como, por exemplo, ao informar quem estava presente, quando os fatos teriam ocorrido e qual seria a sequência dos fatos, o que não foi considerado (**omissão**) pelo acórdão embargado e indica que a prova testemunhal não serve como substrato probatório para fundamentar a condenação.

9. Além disso, ao manter o édito condenatório, o aresto embargado desconsiderou (**omissão**) que todas **as testemunhas foram uníssonas em confirmar que nenhuma arma foi encontrada com o embargante ou em seu veículo**, o que instaura dúvida quanto à autoria delitiva.

10. E, em nova **omissão**, o *decisum* deixou de considerar, também, que, mesmo após a realização de revista, os policiais que participaram da ocorrência também foram categóricos em afirmar que não encontraram arma com o embargante, ou em seu veículo, e **não viram nenhuma arma sendo descartada por Márcio**, como se extrai dos depoimentos dos próprios militares Patrick José da Silva e Gabriel Ferreira, transcritos pelo *decisum*.

11. Em outras palavras, o acórdão objeto de complementação não levou em consideração (**omissão**) o **fato incontroverso** de que o embargante não portava nem tinha sob sua guarda qualquer arma de fogo, ou seja, **não há qualquer prova mínima sobre prática de conduta ilícita de sua parte quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo**, circunstância que exige esclarecimento e já inviabiliza a conclusão condenatória adotada.

12. Mas não é só.

13. O aresto embargado também silenciou-se (**omissão**) quanto ao argumento recursal de que o depoimento indireto, por ouvir dizer (hearsay testimony), como é o caso dos policiais que alegam que teriam recebido informações de "*populares de que o réu teria dispensado uma arma de fogo durante a fuga*", não afasta a necessidade de prova judicial para confirmar esse fato por outros meios, nos termos do art. 155 do CPP, a exemplo da oitiva dessas supostas testemunhas oculares em juízo (dos "populares" – prova direta) ou de juntada da filmagem das câmeras de segurança do ambiente público em que uma arma foi encontrada.

14. Portanto, ao desconsiderar essa fragilidade probatória, que inviabiliza a condenação, o *decisum* embargado também deixou de observar (**omissão**) que "***o testemunho indireto não serve sequer para confirmar o indício extrajudicial. Tratando-se de um indício repetível, deve ele próprio ser reproduzido em juízo****; sendo irrepetível (por exemplo, uma filmagem ou documento), é obrigatória sua juntada aos autos da ação penal, para que o juiz o valore então diretamente. Em qualquer caso,* ***não se admite [a] tentativa de 'judicializar' o indício do inquérito com o uso do depoimento indireto (seja aquele prestado***

pelo policial ou por qualquer outra pessoa), o que violaria o art. 155 do CPP" (STJ, AREsp n. 2.978.909/PE, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 24.8.2025).

15. E, ao confirmar a autoria delitiva com base na confissão parcial, retratada em juízo, o acórdão embargado também **se omitiu** em relação ao fato de que essa confissão parcial, feita na fase inquisitorial e não confirmada na fase judicial, é inservível para sustentar a condenação do embargante.

16. Da mesma forma, o acórdão não levou em consideração (**omissão**) o fato de que a confissão informal, supostamente ouvida pelos policiais na fase inquisitorial, além de constituir a frágil prova indireta, também não é suficiente para fundamentar o édito condenatório.

17. Sobre o assunto, aliás, o *decisum* ainda não levou em consideração (**omissão**) que, "***Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas****, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal,* ***muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado****. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelos Acusados, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber*" (STJ, REsp n. 2.046.636/MG, rela. Mina. Laurita Vaz, j. em 25.4.2023).

18. No mais, o acórdão objeto de complementação **omitiu-se** sobre o fato incontroverso de que **nenhuma das testemunhas ouvidas nos autos viu ou confirmou que o embargante teria descartado arma de fogo**, mas apenas limitaram-se a alegar que teriam ouvido essa informação de "populares" (terceiros).

19. Em suma, Excelência, todos os vícios apontados acima, que confirmam, no mínimo, dúvida razoável quanto à autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo, foram desconsiderados, sobretudo quando o aresto manteve a condenação do embargante somente por conta de confissão extrajudicial, parcial, não confirmada em juízo, e pelo fato de que os policiais que o abordaram, embora não tenham encontrado arma de fogo, sustentaram que, após a apreensão do recorrente, ouviram de "populares" que o embargante teria descartado arma em local público – os quais, estranhamente, não foram ouvidos nos autos.

20. Por fim, o aresto ainda está eivado de **contradição interna** que precisa ser esclarecida, na medida em que firmou, quanto ao porte ilegal de arma de fogo, que a comprovação da autoria "*decorre dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares Patrick e Gabriel*" (evento 22, p. 5), mas, ao transcrever esses depoimentos, registrou que os policiais não encontraram arma com o embargante nem em seu veículo (evento 22, p. 2/3), contrapondo a assertiva de que os seus depoimentos comprovam a autoria.

21. E o fato é que, à luz do princípio da presunção de não culpabilidade e do *in dubio pro reo*, não há como admitir que a condenação seja fundamentada apenas em prova indireta (ouviu dizer que foi o réu) e confissão parcial extrajudicial retratada em juízo, sobretudo porque constituem elementos indiciários que exigem confirmação em prova judicial idônea para sustentar uma condenação criminal (prova direta – não sendo admitido depoimento judicial confirmando o que ouviu de terceiros).

22. Como visto, todas essas **questões apontadas são essenciais** para o deslinde da causa e constituem os **vícios** do *decisum* que exigem o devido saneamento, inclusive para evitar violação direta aos arts. 155, 197, 386, II, V e VII, 619 e 620 do CPP, além dos arts. 1.025 do CPC e 5º, LVII, e 93, IX, da CF/88, pois evidenciam a total falta de prova quanto à autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo, sobretudo porque foi atribuída ao recorrente a posse de uma arma, encontrada em via pública (Pátio do Chapão), que poderia ser de qualquer pessoa e, portanto, mostra-se impossível afirmar, com a certeza necessária para a manutenção da condenação, que essa arma encontrada em local público era do embargante.

III – REQUERIMENTOS

23. Ante o exposto, o embargante requer:

a) a intimação da parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal;

b) o conhecimento e acolhimento dos presentes aclaratórios, com a concessão de efeitos infringentes, para, sanando os vícios apontados, declarar a absolvição do embargante, sobretudo diante da impossibilidade de se manter condenação criminal somente com base em prova indireta, de policiais que ouviram,

de “populares”, que a arma teria sido descartada pelo recorrente em local público, e em confissão extrajudicial parcial, refutada judicialmente, ou seja, sem prova cabal quanto à autoria delitiva do crime de porte ilegal de arma de fogo.

24. Pleiteia, por fim, sejam todas as intimações doravante realizadas em nome do advogado Paulo Ekke Moukarzel Junior, inscrito na OAB/SC sob o nº 36.591, sob pena de nulidade (art. 272, §5º, do CPC).

Pede deferimento.

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2026.

Paulo Ekke Moukarzel Junior
OAB/SC 36.591